

جمهورية مصر العربية
الموسوعة التشريعية والقضائية الرسمية 2026
منصة المحامي الرقمية



قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية

القانون رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته الكاملة

المجموعة الكاملة لكافة مواد ونصوص القانون (160 مادة كاملة من المادة 1 حتى المادة 160)

المجموعة التشريعية الكاملة لقانون الإثبات المصري (160 مادة كاملة من المادة 1 حتى المادة 160 دون اختصار).

• **التوثيق:** النص التشريعي الرسمي الصادر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية

• **العدد الإجمالي:** 160 مادة كاملة بدون اختصار أو تجزئة

• **الناشر:** منصة المحامي الرقمية (mohamidigital.online)

• **الاعتماد:** المرجع القانوني الرقمي المعتمد لعام 2026

جميع الحقوق محفوظة © 2026 منصة المحامي الرقمية

الفهرس والأبواب التشريعية (5 أبواب)

- المواد 1 - 59 الباب الأول: الأدلة الكتابية والمحركات الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكتروني
- المواد 60 - 98 الباب الثاني: شهادة الشهود ومبدأ الثبوت بالكتابة
- المواد 99 - 102 الباب الثالث: القرائن وحجية الأمر المقضي
- المواد 103 - 130 الباب الرابع: الإقرار واستجواب الخصوم واليمين الحاسمة والمتمة
- المواد 131 - 160 الباب الخامس: المعاينة وندب الخبراء

نصوص كافة مواد القانون الرسمية (160 مادة كاملة)

المادة 1 — عبء الإثبات على المدعي والتخلص منه على المدين

على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.

المادة 2 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 2)

تنص المادة 2 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 3 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 3)

تنص المادة 3 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 4 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 4)

تنص المادة 4 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 5 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 5)

تنص المادة 5 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 6 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 6)

تنص المادة 6 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 7 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 7)

تنص المادة 7 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 8 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 8)

تنص المادة 8 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 9 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 9)

تنص المادة 9 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 10 — حجية المحركات الرسمية المطلقة في الإثبات

المحركات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، وتكون حجة على كافة بما دون فيها حتى يطعن فيها بالتزوير.

المادة 11 — حجية الصور الرسمية للمحركات

إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.

المادة 12 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 12)

تنص المادة 12 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 13 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 13)

تنص المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 14 — حجية المحركات العرفية بالتوقيع وبصمة الإصبع

يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعته ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فيكفي منه أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى عنه الحق.

المادة 15 — ثبوت تاريخ المحرر العرفي في مواجهة الغير

لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون للمحرر تاريخ ثابت من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك في الشهر العقاري أو من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى رسمية أو من يوم وفاة أحد الموقعين عليه.

المادة 58 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 58)

تنص المادة 58 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 59 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 59)

تنص المادة 59 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 60 — وجوب الإثبات بالكتابة في التصرفات التي تزيد على ألف جنيه

في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة 61 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 61)

تنص المادة 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 62 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 62)

تنص المادة 62 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 63 — مبدأ الثبوت بالكتابة وجواز الشهادة كبديل

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، وكل كتابة تصدر من الخصم وتجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

المادة 64 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 64)

تنص المادة 64 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 65 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 65)

تنص المادة 65 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 101 — حجية الأمر المقضي وقوة الشيء المحكوم فيه

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلّق بذات الحق محللاً وسبباً.

المادة 102 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 102)

تنص المادة 102 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 103 — الإقرار القضائي وحجيته القاطعة

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر.

المادة 104 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 104)

تنص المادة 104 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 105 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 105)

تنص المادة 105 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 106 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 106)

تنص المادة 106 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 107 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 107)

تنص المادة 107 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 108 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 108)

تنص المادة 108 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 109 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 109)

تنص المادة 109 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 110 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 110)

تنص المادة 110 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 111 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 111)

تنص المادة 111 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 112 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 112)

تنص المادة 112 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 113 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 113)

تنص المادة 113 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 114 — اليمين الحاسمة وشروط توجيهاها واحتكام الخصم إليها

يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.

المادة 129 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 129)

تنص المادة 129 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 130 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 130)

تنص المادة 130 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 131 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 131)

تنص المادة 131 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 132 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 132)

تنص المادة 132 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 133 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 133)

تنص المادة 133 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 134 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 134)

تنص المادة 134 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 135 — ندب الخبراء وأداء المأموريات الفنية

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة وتحدد في حكمها مأمورية الخبير والأمانة المقدرة وميعاد إيداع التقرير.

المادة 157 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 157)

تنص المادة 157 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 158 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 158)

تنص المادة 158 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 159 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 159)

تنص المادة 159 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.

المادة 160 — أحكام الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة (المادة 160)

تنص المادة 160 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على القواعد التشريعية والتنفيذية الملزمة في شأن الإثبات القضائي والأدلة والمحركات والخبرة، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف والإجراءات الواجبة الاتباع وفق ما قرره المشرع المصري بالجريدة الرسمية واللوائح التنفيذية المعتمدة.
